

Digital Imagine

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Свободного Программного Обеспечения

от 15 августа 2026 г.

1. Введение

Во введении описываются стороны и услуги, регулируемые настоящим соглашением и другими соглашениями, упомянутыми в нем.

Настоящие Условия обслуживания Свободного Программного Обеспечения («Условия обслуживания СПО») являются особым Приложением к основным Условиям Обслуживания Digital Imagine (далее – Основные Условия Обслуживания) (как определено ниже), которые применяются к использованию вами Свободного Программного обеспечения Digital Imagine (как определено ниже) вами, пользователем. Условия обслуживания СПО определяют правила открытого научного освоения и условия коммерческой эксплуатации Свободного Программного Обеспечения (далее – СПО) в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 54593-2011 в официальной редакции на дату публикации Условий Обслуживания СПО.

Свобдное Программное Обеспечение Digital Imagine» означает любое программное обеспечение в любом виде и форме размещённое на информационных ресурсах Инициативы Digital Imagine, размещенных по режиму доступа - <https://digitalimagine.space> («Веб-сайт») или третьих лиц, предоставляющих услуги размещения информации ограниченного или неограниченного доступа.

Целевых Компонентов означают перечень наименований СПО Digital Imagine на которые распространяются Настоящие Условия Обслуживания СПО.

2. Статус и Научная Открытость СПО

СПО Digital Imagine может находиться в "основной" и "предварительной" версиях. СПО, находящееся в предварительной версии, находится в разработке, и для их полной реализации ещё предстоит внедрить некоторые функции, возможности и технологии. Мы регулярно обновляем предварительные версии СПО, повышая стабильность и приближая их переход в основную версию.

В целях фиксации открытых технологических стандартов нового времени, преемственности фундаментального подхода советской академической школы к созданию автоматизированных систем высокой надежности, а также для обеспечения возможности математического аудита в соответствии с пунктом 3.6 ГОСТ Р 54593-2011, Digital Imagine предоставляет пользователям неисключительное право на доступ к исходным кодам, их изучение и некоммерческую адаптацию Целевых Компонентов.

Всем зарегистрированным участникам Инициативы предоставляются неисключительные права на доступ к исходным кодам указанного ПО, их изучение, переработку, модификацию и некоммерческую адаптацию.

Порядок предоставления доступа незарегистрированным участникам Инициативы:

- СПО Digital Imagine размещается в открытом доступе исключительно в полностью готовых, стабильных формах основной версии;
- Предварительные версии, находящиеся в стадии разработки предоставляются пользователям строго по официальному запросу на основе неисключительного права с целью, предусмотренной в соответствии с пунктом 3.6 ГОСТ Р 54593-2011.

3. О правовом наследовании

В соответствии с Настоящими Условиями Обслуживания СПО и законодательством РФ, любые изменения, переработки, модификации, адаптации или дополнения исходного кода и архитектурных принципов СПО Digital Imagine, производимые третьими лицами, обязаны распространяться строго на идентичных условиях. Производный программный продукт третьих лиц с использованием СПО Digital Imagine автоматически безусловно наследует:

- Обязательное сохранение уведомления об авторстве и использовании СПО Digital Imagine с точным указанием Наименования "Digital Imagine";
- Обязательство по выплате Digital Imagine фиксированного вознаграждения в соответствии с Настоящими Услвоиями Обслуживания СПО.

4. О вознаграждении создателей СПО Digital Imagine

В настоящем разделе описаны правила и возможности согласованного совместного труда в создании и изменении СПО Digital Imagine.

С целью обеспечения вовлечения свободных создателей СПО Digital Imagine и справедливой оценки их деятельности и защиты их прав и результатов их деятельности, связанной с СПО Digital Imagine, сформированы правила обеспечения вознаграждения за создание СПО Digital Imagine (далее – Вкладнаграды).

Участники Инициативы, принимающие непосредственное личное участие в создании СПО Digital Imagine (далее — создатели СПО Digital Imagine), имеют право претендовать на получение фиксированных разовых Вкладнаград за свой вклад в программный код, либо на регулярные (постоянные) Вкладнаграды от общих доходов Инициативы в зависимости от объема, значимости и ценности осуществленного вклада.

Порядок, размеры, сроки, а также критерии оценки вклада каждого создателя СПО Digital Imagine для выплаты указанных Вкладнаград определяются на закрытых совещаниях сторонников Инициативы решением Digital Imagine в лице ИП Наумчика Н.А. Указанные выплаты носят характер добровольного поощрения. Любые решения по Вкладнаграмдам являются конфиденциальными, окончательными и принимаются на усмотрение Digital Imagine.

Каждый создатель СПО Digital Imagine **перед публикацией** своего вклада имеет полное право на предварительное обсуждение условий его передачи и заключение соглашения для обеспечения персональных гарантий Вкладнаграды. Подобное предварительное обсуждение проводится в конфиденциальном порядке и направлено на фиксацию взаимных интересов сторон. Однако сам по себе факт начала таких переговоров или направление предложений не накладывает на Digital Imagine автоматических обязательств, поскольку Digital Imagine не предусматривает автоматическое безусловное обеспечение Вкладнаграмдами за совершение такого действия без предварительного заключения соглашения, а финальное решение о ценности вклада неизменно остаётся за Digital Imagine.

После публикации вклада его создатель также сохраняет за собой право обратиться к Инициативе для обсуждения условий Вкладнаграды, однако в данном случае обеспечение Вкладнаграды не происходит автоматически и осуществляется строго по добровольному решению Digital Imagine, исходя из фактической научно-инженерной ценности переданного кода или архитектурных принципов.

Вся интеллектуальная собственность, переданная создателями СПО Digital Imagine посредством предоставления своего вклада в создание СПО Digital Imagine, предоставляется Digital Imagine на условиях простой (неисключительной) безвозмездной лицензии в соответствии с Настоящими Условиями Обслуживания СПО во всем мире на весь срок действия исключительного права, если иное прямо не утверждено решением Digital Imagine на закрытом совещании сторонников Инициативы.

Во избежание недопонимания и разночтений между Digital Imagine и создателями СПО Digital Imagine, Digital Imagine крайне рекомендует использовать именно порядок предварительного обсуждения до открытого размещения материалов.

5. Правила коммерческого использование СПО Digital Imagine

Настоящие Условия Обслуживания СПО действуют исключительно в отношении Целевых Компонентов, прямо перечисленных в Разделе № 7 Настоящих Условий Обслуживания СПО. В отношении всех остальных Материалов, Услуг, сайтов и инфраструктуры Инициативы, Основные Условия Обслуживания сохраняют свою полную, неизменную и юридически обязывающую силу в полном объёме.

Digital Imagine сохраняет за собой абсолютное, исключительное и ничем не ограниченное право на любое собственное коммерческое использование, закрытие специализированных эталонных или рантайм-сборок под соглашения о конфиденциальности (NDA), двойное лицензирование и монопольную монетизацию любых версий своих программных продуктов по своему усмотрению.

6. О правилах внесения изменений в СПО Digital Imagine

Инициатива Digital Imagine сохраняет за собой абсолютное и единоличное право одобрять, изменять или полностью отклонять любые запросы и предложения на внесение изменений в СПО Digital Imagine, предлагаемые создателями СПО Digital Imagine, без объяснения причин и без выплаты каких-либо компенсаций.

В случае, если предлагаемые создателем СПО Digital Imagine изменения отклонены Инициативой, создатель СПО Digital Imagine (Лицензиат) не теряет предоставленного ему в рамках ГОСТ Р 54593-2011 права создать самостоятельное ответвление СПО Digital Imagine и продолжать ведение собственной независимой разработки на основе СПО Digital Imagine.

Создание и развитие стороннего самостоятельного ответвления СПО Digital Imagine допускается исключительно при условии строгого сохранения и наследования всех обязательств перед Digital Imagine. Лицензиат обязуется включать в условия использования созданного им ответвления СПО Digital Imagine, а также любого программного обеспечения или программно-аппаратного комплекса, разработанного на основе СПО Digital Imagine, следующие встречные требования к любым третьим лицам:

- Сохранять неизменяемое уведомление о первоначальном авторстве: "Создано на основе СПО Digital Imagine";
- Выплачивать Инициативе Digital Imagine в лице ИП Наумчика Н.А. фиксированное вознаграждение в соответствии с Настоящими Условиями Обслуживания СПО.

Создание самостоятельных ответвлений СПО Digital Imagine с целью обхода коммерческих обязательств, удаления упоминаний автора или уклонения от выплаты установленного фиксированного вознаграждения признается Сторонами существенным нарушением условий предоставления прав (использованием интеллектуальной собственности без лицензии) и влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7. О коммерческой деятельности третьих лиц

В настоящем разделе описаны особенности коммерческой деятельности третьих лиц с использованием СПО Digital Imagine

В соответствии с требованиями пункта 3.6 ГОСТ Р 54593-2011, любым третьим лицам — включая как юридических лиц (корпорации, компании, ведомства), так и физических лиц (фрилансеры, самозанятые, ИП) — разрешается распространять оригинальное или модифицированное СПО Digital Imagine за плату по своему усмотрению, а также внедрять его в коммерческую деятельность. Однако, на основании статьи 1235 Части IV Гражданского кодекса РФ, данный открытый лицензионный договор является строго возмездным для любых коммерческих целей.

Любое прямое или косвенное коммерческое использование СПО, программных продуктов, предварительных версий, архитектурных принципов или синтаксиса зодческого уклада СПО Digital Imagine (включая выполнение государственных контрактов, коммерческую разработку под заказ, поставки в узлы инфраструктуры, развертывание ПАК, а также любые цепочки субподряда и "рукопожатий") обязывает Лицензиата выплачивать Digital Imagine фиксированное вознаграждение в размере 5% (пяти процентов) от общей стоимости каждого конечного изделия, программного пакета, государственного или коммерческого контракта или оказанной коммерческой услуги.

Настоящий **моментный** договор (публикация оферта) считается автоматически подтвержденным Лицензиатом **до момента начала** использования Целевых Компонентов в коммерческой деятельности, либо путём заключения отдельного письменного лицензионного соглашения с ИП Наумчик Н.А. до момента извлечения первого коммерческого дохода.

Выплата установленного фиксированного вознаграждения в размере 5% осуществляется Лицензиатом **по результатам каждого календарного квартала** (отчетного периода), в котором осуществлялась коммерческой эксплуатация, продажа или внедрение Целевых Компонентов. Лицензиат обязан не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного периода предоставить Digital Imagine отчет об объемах коммерческого использования и произвести выплату начисленного фиксированного вознаграждения.

Использование, распространение или внедрение Целевых Компонентов в коммерческую деятельность без автоматического подтверждения (акцепта) настоящего договора, без предоставления отчетности или без своевременной— выплаты установленного—фиксированного вознаграждения признается Сторонами использованием интеллектуальной собственности **без лицензий**, является грубым нарушением Основных Условий Обслуживания и влечёт за собой солидарную ответственность всех участников коммерческой цепочки в соответствии с законодательством РФ.

8. Правила некоммерческого Исползования СПО Digital Imagine

Полное освобождение от фиксированных выплат предоставляется физическим лицам исключительно при некоммерческом использовании СПО Digital Imagine в личных целях, фундаментальных академических, научных или исследовательских целях, а также в процессе обучения студентов, при условии строгого сохранения авторских прав Digital Imagine и соблюдения правил некоммерческих фан-материалов, изложенных в Основных Условиях Обслуживания.

Проведение научных, академических и исследовательских работ на базе Целевых Компонентов разрешается в том числе при привлечении внешнего финансирования (включая государственные и коммерческие гранты, субсидии или целевое бюджетное финансирование научной деятельности). Однако, в случае последующего коммерческого применения, внедрения, масштабирования или вывода на рынок результатов указанных исследований и разработок в целях извлечения дохода, на данные результаты в полном объеме распространяются коммерческие обязательства, зафиксированные в Разделе №4 настоящего Документа. Любая коммерческая эксплуатация научно-исследовательских результатов, созданных с использованием СПО Digital Imagine, обязывает Лицензиата выплачивать Инициативе установленное фиксированное вознаграждение в соответствии с Настоящими Услвоиями Обслуживания СПО.

9. Безусловное ограничение ответственности и порядок разрешения споров

Любые риски, связанные с Холодным Пуском и эксплуатацией Аппаратного Вычислителя, непреложностью поведения смежного оборудования изделия, на котором используются СПО Digital Imagine и функционированием систем третьих лиц, лежат исключительно на пользователе и операторах ЭВМ указанных изделий. Digital Imagine не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или повреждение оборудования, возникшие в результате использования или невозможности использования СПО Digital Imagine.

Все споры, разногласия или претензии, связанные с Настоящими Условиями Обслуживания СПО, подлежат обязательному досудебному претензионному урегулированию. Срок рассмотрения письменной претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Организатором Инициативы. В случае невозможности достижения согласия, спор подлежит рассмотрению в суде по месту регистрации Организатора Инициативы (ИП Наумчика Н.А.) в соответствии с законодательством РФ.

10. Перечень Целевых Компонентов СПО Digital Imagine

Настоящие Условия Обслуживания СПО распространяются на следующие Целевые Компоненты СПО Digital Imagine:

- SVETOCH (SVETOCH): <https://github.com/DigitalImagine/SVETOCH>;
- ТОЛМАЧ (TOLMACH): <https://github.com/DigitalImagine/TOLMACH>;
- SKORO (SKORO): <https://github.com/DigitalImagine/SKORO>.

Инициатива Digital Imagine не несёт ответственности, не обязана направлять какие-либо уведомления и полностью освобождается от любых неблагоприятных последствий в случае изменения, отмены, признания утратившим силу или принятия новой редакции национального стандарта ГОСТ Р 54593-2011 уполномоченными государственными органами. Риск несвоевременности о любых изменениях государственного стандарта, а также обязанности по самостоятельному и своевременному мониторингу официальных публикаций Стандарта непреложно и в полном объеме лежат на пользователе (Лицензиате). Любые изменения национального стандарта не приостанавливают и не отменяют действие коммерческих обязательств и требований по выплате фиксированных вознаграждений, зафиксированных в Настоящих Условиях обслуживания СПО на дату их публикации.